

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                           |               |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 158/2530 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ   | โจทก์         |
|                          | นายวีระ ศรีอารยะกุล       | จำเลย         |
|                          | นายวีระ ศรีอารยะกุล จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 จำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 72 แผ่นที่ 2,72)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน100,000 บาท (อันดับ  
4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้  
ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวหรือไม่จึงไม่อนุญาต  
ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้  
ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวหรือไม่จึงไม่อนุญาต  
ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |